

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 168/2530

นายย้า เจริญกลิ่น

โจทก์

นายแยม เจริญกลิ่น

จำเลย

นายย้า เจริญกลิ่น โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากโจทก์ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเข้าไปเก็บมะพร้าวและรดน้ำพืชในที่ดินของโจทก์ได้ เพราะจำเลยปลูกต้นมะพร้าวต้นกล้วยขวางทางพิพาทไว้ หากโจทก์ย่ำลงไปจำเลยก็จะดำเนินคดีกับโจทก์ โปรดพิจารณาพิพากษาฎีกาให้แก่โจทก์โดยด่วนด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทบนที่ดินจำเลยตามแผนที่พิพาทเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินโจทก์ ให้จำเลยรื้อถอนรั้วและกิ่งไม้ซึ่งปิดกั้นออก เพื่อให้โจทก์ได้ใช้ทางพิพาทนี้เข้าออก รวมทั้งให้รถยนต์โจทก์เข้าได้ด้วย ทั้งนี้ต่อเมื่อโจทก์ได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้ทางแก่จำเลยซึ่งต้องเสียเป็นรายปี ๆ ละ 3,000 บาทก่อนแล้ว และมีให้เปลี่ยนสภาพทางพิพาทด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทบนที่ดินจำเลยตามแผนที่พิพาทเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ ให้จำเลยรื้อถอนรั้วและกิ่งไม้ซึ่งปิดกั้นออก เพื่อให้โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินเข้าออกในที่ดินโจทก์ โดยให้จำเลยไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนภาระจำยอมให้โจทก์ ก็ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และ

ถ้าจำเลยไม่รื้อถอนรั้วหรือสิ่งกีดกั้นทางพิพาทให้โจทก์ ก็ให้โจทก์ทำการรื้อถอนได้
โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่โจทก์เสียไป

โจทก์และจำเลยต่างฎีกา (อันดับ 80,84)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ